

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2987/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการกองคดีศาล
แขวงพระนครเหนือ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

พันโทหญิงพวงพางา ช่มไฟรี

โจทก์

ร้อยตำรวจเอกสุรเดช ปัญจะรงค์

จำเลย

พันโทหญิงพวงพางา ช่มไฟรี โจทก์ร่วม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ร่วมยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นฎีกาที่มีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายปนกัน และโจทก์ร่วมขอคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ที่พิพากษาแก้บทลงโทษจำเลยที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 โดยไม่ยกเหตุผลประกอบ จึงเป็นคำพิพากษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่า จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 จำคุก 3 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุก 1 เดือน และปรับ 1,000 บาท พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้วให้รอกการลงโทษมีกำหนด 1 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 110)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 111)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ลงโทษจำคุก 3 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุก 1 เดือนและปรับ 1,000 บาท รอกการลงโทษมีกำหนด 1 ปี โจทก์ร่วมฎีกาว่าพฤติการณ์ของจำเลยไม่ควรแก่การปรานีการที่จำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดจริงตามบันทึกการจับกุมและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของจำเลยไม่มีเหตุที่ศาลอุทธรณ์จะเปลี่ยนแปลงบทลงโทษและรอกการลงโทษจำเลยได้ แม้ฎีกาของโจทก์ร่วมกล่าวอ้างว่าศาลอุทธรณ์เปลี่ยนบทลงโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่มีเหตุผลว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร จึงไม่มีปัญหาข้อกฎหมายในฎีกาของโจทก์ร่วมว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 หรือมาตรา 391 ฎีกาของโจทก์ร่วมคงได้ความเพียงว่าไม่มีเหตุที่ศาลอุทธรณ์จะรอกการลงโทษจำเลยซึ่งเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว หากมีปัญหาข้อกฎหมายปนอยู่ด้วยไม่ ฎีกาของโจทก์ร่วมจึงต้องห้ามตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219(ที่แก้ไขใหม่) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 295 ลงโทษจำคุก 3 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า
จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 จำคุก 1 เดือนและปรับ
1,000 บาท รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปี โจทก์ร่วมฎีกาว่าพฤติการณ์ของจำเลยไม่
ควรแก่การปรานีการที่จำเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดจริงตามบันทึกการ
จับกุมและพฤติการณ์ต่าง ๆ ของจำเลยไม่มีเหตุที่ศาลอุทธรณ์จะเปลี่ยนแปลงบท
ลงโทษและรอการลงโทษจำเลยได้ แม้ฎีกาของโจทก์ร่วมกล่าวอ้างว่าศาลอุทธรณ์
เปลี่ยนบทลงโทษโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ไม่มีเหตุผลว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย
อย่างไร จึงไม่มีปัญหาข้อกฎหมายในฎีกาของโจทก์ร่วมว่าการกระทำของจำเลยเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 หรือมาตรา 391 ฎีกาของโจทก์
ร่วมคงได้ความเพียงพอว่าไม่มีเหตุที่ศาลอุทธรณ์จะรอการลงโทษจำเลยซึ่งเป็นการโต้
แย้งดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์อันเป็นปัญหาข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียว
หาไม่มีปัญหาข้อกฎหมายปนอยู่ด้วยไม่ ฎีกาของโจทก์ร่วมจึงต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219(ที่แก้ไขใหม่) ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-สวิน อักขรายุธ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ